

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1944/2538

กรมการฝึกหัดครู
นาย วีระ มีธรรมยุทธ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้คำจำกัดความคำว่าประมาทเลินเล่อตามมาตรา420ไว้คงมีแต่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรคสี่และตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525แต่ก็กล่าวโดยสรุปได้ความหมายว่าการขาดความระมัดระวังนั่นเอง ระเบียบของวิทยาลัยโจทก์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยกำหนดอำนาจหน้าที่ยามต้องตรวจตราความเรียบร้อยตลอดเวลาอยู่ประจำทางเข้าออกประตูหน้าวิทยาลัยขณะเปิดปิดประตูอยู่อย่างน้อย1คนตลอดเวลาวิทยาลัยของโจทก์มีเนื้อที่ถึง150ไร่มีอาคาร30หลังทรัพย์สินที่หายเก็บไว้ในอาคาร2โดยไม่มีระเบียบขัดแจ้งให้จำเลยต้องสำรวจพื้นที่และทรัพย์สินในอาคารให้ครบทั้ง30อาคารและโดยวิสัยของผู้มีหน้าที่ยามซึ่งต้องดูแลบริเวณที่มีพื้นที่และอาคารมากขนาดนี้ขณะเข้าเวรเพียงผลัดละ2คนจำเลยทั้งสองไม่น่าจะต้องใช้ความระมัดระวังถึงระดับนั้นจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองประมาทเลินเล่อ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลโดยมีกรมในรัฐบาล จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ อยู่ที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสังกัดอยู่กับ

โจทก์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2529 จำเลยทั้งสองได้เข้าเวรยามรักษาการณ์อยู่ที่
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาให้อยู่ในความเรียบร้อยแต่จำเลยทั้งสองกลับปล่อย
ปละละเลยไม่ตรวจตราระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เครื่องอัดสำเนาเอกสาร
จำนวน 7 เครื่อง ราคา 98,182 บาท ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่อาคาร 2 ในวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาถูกคนร้ายลักไป การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นการ
ละเมิดต่อโจทก์ และทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ทราบว่าจำเลยทั้งสองจะ
ต้องรับผิดชอบในการละเมิดดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2529 ขอให้บังคับจำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระเงินจำนวน 98,182 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การ จำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา
โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาใน
ข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า
จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างประจำของวิทยาลัยทำหน้าที่ยามรักษาการณ์และรักษาความ
ปลอดภัย มีระเบียบของวิทยาลัยโจทก์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเอกสารหมาย
ล.4หรือ ล.1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2529 จำเลยทั้งสองมีหน้าที่เข้าเวรตั้งแต่เวลา
24 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นในคืนดังกล่าวมีคนร้ายจัดหน้าต่างบานเกล็ด
ซึ่งมีเหล็กดัดเข้าไปลักเอาเครื่องอัดสำเนาเอกสารจำนวน 7 เครื่องไป มีปัญหาจะต้อง
วินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด โจทก์กล่าว
ในฟ้องว่าจำเลยทั้งสองละเมิดโดยปล่อยปละละเลยไม่ตรวจตราระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินหายไ้ เห็นว่า ในหลักเรื่องละเมิดตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มีอยู่ว่า ผู้โจ่งใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้คำจำกัดความคำว่าประมาทเลินเล่อไว้ คงมีแต่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติว่า "กระทำโดยประมาท ได้แก่ กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่" นอกจากนี้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่าประมาทไว้ว่า หมายถึงขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวังหรือความเลินเล่อ กล่าวโดยสรุปก็คงมีความหมายว่าการขาดความระมัดระวังนั่นเอง ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบปรากฏว่า วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาของโจทก์มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ มีอาคารอยู่ประมาณ 30 หลัง ทรัพย์สินที่เสียหายเก็บไว้ในอาคาร 2 ซึ่งมีเวรประจำตึกเฝ้าอยู่ 1 คนนอกจากนี้มีอาจารย์เวรและอาจารย์ผู้ตรวจเวรคอยดูแลตรวจตราอีกชั้นหนึ่ง ผู้อยู่เวรประจำตึกมีสิทธินอนได้ ส่วนยามต้องตรวจตราทั่วบริเวณไม่มีสิทธินอนพักจนกว่าจะออกเวรมีประตูอยู่ทั้งสี่ทิศแต่เปิดใช้เป็นทางเข้าออกทิศเดียว คือ ทิศเหนือซึ่งติดถนนโรจนะมียามผลัดกันเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนประตูอื่นไม่มียาม ระเบียบตามเอกสารหมาย จ.4 หรือ ล.1 หมวด 4 ข้อ 19 กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ยามถือปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 19.7 ยามต้องตรวจตราความเรียบร้อยตลอดเวลา และข้อ 19.8 ให้ยามอยู่ประจำทางเข้าออกประตูหน้าที่วิทยาลัยขณะเปิดประตูอยู่อย่างน้อย 1 คน ตลอดเวลา ส่วนจำเลยทั้งสองนำสืบว่า ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้วแต่พื้นที่รับผิดชอบกว้างขวางเกินไปจึงดูแลไม่ทั่วถึงมีข้อที่ต้องพิจารณาเป็นประการแรกว่า ทรัพย์สินดังกล่าวหายไปในช่วงระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ในเรื่องนี้โจทก์นำสืบเพียงว่า จำเลยทั้งสองเข้ารับเวรต่อจากนายประสิทธิ์ตรีสุนทร และนายกฤษณะ พงษ์กิตติโรจน์ ขณะที่จำเลยทั้งสองรับมอบเวรได้บันทึกในเอกสารหมาย จ.5 ว่า "เหตุการณ์

ปกติ"แต่จะฟังว่า ขณะนั้นทรัพย์สินยังไม่หายหรือไม่นั้น ตามข้อเท็จจริงที่คู่ความ นำสืบรับกันปรากฏว่าวิทยาลัยครูของโจทก์มีเนื้อที่ถึง 150 ไร่ มีอาคาร 30 หลัง ทรัพย์สินที่หายเก็บไว้ในอาคาร 2 โจทก์ไม่ได้ นำสืบให้เห็นว่า ก่อนจะรับมอบเวอร์และ บันทึกรุ่นนั้นจำเลยทั้งสองมีหน้าที่สำรวจพื้นที่และทรัพย์สินในอาคารให้ครบทั้ง 30 อาคาร โดยวิสัยของผู้มีหน้าที่ยามซึ่งต้องดูแลบริเวณที่มีพื้นที่และอาคารมากขนาดนี้ ขณะที่มีการเข้าเวรเพียงพลัดละ 2 คน ทั้งไม่มีระเบียบขัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าว จำเลยทั้งสองไม่น่าจะต้องใช้ความระมัดระวังถึงระดับนั้น นอกจากนี้นายประยุทธ ชำนาญหม่อ พยานโจทก์ ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ก็เบิกความตอบ คำถามค้านว่า เหตุของหายในเรื่องนี้อาจจะหายในช่วงการอยู่เวรยามของนายภ ฤชณะกับนายประสิทธิ์ก็ได้ ดังนั้นจะฟังว่าทรัพย์สินที่หายถูกโจรกรรมไปในช่วง ระยะเวลาที่จำเลยทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้กรณีอาจจะเป็นไปได้ว่าการตรวจพบ ว่าทรัพย์สินดังกล่าวหายไปน่าจะเป็นเพราะอาจารย์ผู้มีหน้าที่นอนเวรอาคารที่เกิดเหตุ ตื่นมาพบเห็นเอง มิใช่เป็นเพราะยามที่มารับเวรต่อจากจำเลยทั้งสองใช้ความ ระมัดระวังมากกว่าจำเลยทั้งสองก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองประมาท เลินเล่อ"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ